

KAMSI AH BINTI MOHD NOOR

lawan

SAPIAH BINTI MAT

ABD MAJID BIN ABDULLAH

FUZIAH BINTI DOLLAH

RAHIMAH BINTI ABDULLAH

RUHANA BINTI ABDULLAH

ROHAYATI BINTI ABDULLAH

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Tuan Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)

Pada : 23hb Mac 2021 / 9 Syaaban 1442H

Permohonan No: 10000-077-0046-2020

[Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: *Encik Mohd Ridhwan bin Husin dari Tetuan Azmi Mawaddah Rizz & Associates.*

Peguam Syarie Responden: *Puan Fatimawati binti Ismail dari Tetuan Fatimawati Ismail & Co.*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Ini adalah suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran pelanjutan tempoh masa memfailkan Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan No. 10000-017-0026-2017. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 13/8/2020 akibat kegagalan memfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh yang telah ditetapkan.

[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa. Permohonan ini adalah berkaitan pemfailan dan penyampaian Rekod Rayuan berdasarkan peruntukan Seksyen 142 (2) dan (3) Enakmen tersebut yang menyatakan sebagaimana berikut;

Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili

...

- (2) *Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang menyatakan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah siap.*
- (3) *Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.*

[3] Walau bagaimanapun, pada harini 23/3/2021 Pemohon telah hadir ke Mahkamah ini dan memaklumkan ingin menarik balik keseluruhan kesnya termasuk kes induk rayuannya iaitu kes rayuan no. 10000-017-0026-2017.

[4] Berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju membatalkan kedua-kedua kes Pemohon seperti yang dipohon.

KEPUTUSAN

SETELAH mendengar permohonan Pemohon, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Permohonan No. 10000-077-0046-2020 dan Kes Rayuan No. 10000-017-0026-2017 **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh;

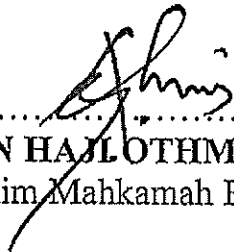


1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA TUAN HAJI LOTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

